

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1415/2547

นายสมหวัง บุญธรรม กับพวก
นายณรงค์ ละม่อมงาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850

แม้ว่าบันทึกตกลงช่วยเหลือค่าปลงศพที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์และจำเลยจะขึ้น
ต้นว่าเป็นการตกลงช่วยเหลือค่าปลงศพอย่างเดียวกันก็ตาม แต่ยังมีรายละเอียดเกี่ยว
กับค่าช่วยเหลือค่าปลงศพ และช่วยเหลือในเรื่องค่าซ่อมรถจักรยานยนต์อีกด้วย ทั้ง
ยังมีข้อความระบุโดยชัดแจ้งว่าฝ่ายผู้เสียหายไม่ตั้งใจที่จะฟ้องร้องทางแพ่งอีก
นอกจากนั้นในส่วนคดีอาญาได้ความว่า การตกลงค่าเสียหายนั้นคู่กรณีสมัครใจตกลง
ค่าเสียหายกันเอง และคู่กรณีไม่ประสงค์จะฟ้องร้องคดีกันอีก ประกอบกับในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นคดีอาญาระบุว่า "ฝ่ายผู้เสียหายได้รับชดใช้ค่าเสียหายเป็นที่พอใจ"
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเข้าลักษณะสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายระบับข้อพิพาทในมูลหนี้ละเมิดทั้งหมดซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปตาม
ป.พ.พ. มาตรา 850

แม้ว่าบันทึกตกลงช่วยเหลือค่าปลงศพที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์และจำเลยจะขึ้น
ต้นว่าเป็นการตกลงช่วยเหลือค่าปลงศพอย่างเดียวกันก็ตาม แต่ยังมีรายละเอียดเกี่ยว
กับค่าช่วยเหลือค่าปลงศพ และช่วยเหลือในเรื่องค่าซ่อมรถจักรยานยนต์อีกด้วย ทั้ง

ยังมีข้อความระบุโดยชัดแจ้งว่าฝ่ายผู้เสียหายไม่ตั้งใจที่จะฟ้องร้องทางแพ่งอีก
นอกจากนั้นในส่วนคดีอาญาได้ความว่า การตกลงค่าเสียหายนั้นคู่กรณีสมัครใจตกลง
ค่าเสียหายกันเอง และคู่กรณีไม่ประสงค์จะฟ้องร้องคดีกันอีก ประกอบกับในคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นคดีอาญาระบุว่า "ฝ่ายผู้เสียหายได้รับชดใช้ค่าเสียหายเป็นที่พอใจ"
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงเข้าลักษณะสัญญาประนีประนอมยอมความที่คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายระงับข้อพิพาทในมูลหนี้ละเมิดทั้งหมดซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นให้เสร็จไปตาม
ป.พ.พ. มาตรา 850

(สุมิตร สุภาดุลย์-จำรูญ แส่นภักดี-สมชัย เกษขุมพล)

ศาลจังหวัดชุมพร - นายวันชัย อินทร์แก้ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 - นายอร่าม เสนามนตรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ